主題精選：不實廣告 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產有關於不實廣告之規範
發布日期: 2021-10-14
內文
各位同學好
不動產有關於不實廣告之規範，分別於不動產經紀業管理條例、公平交易法、消費者保護法等
皆有，茲分列如下，是不動產經紀人申論題型的重要準備方向：
所稱廣告，指經紀業利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌
坊、廣告圖冊、模型、樣品屋、布條、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音、網際網路或其
他方法，使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
• 一、不動產經紀業管理條例
1. 經紀業與委託人簽訂委託契約書後，方得刊登廣告及銷售。
2. 廣告及銷售內容，應與事實相符，並註明經紀業名稱。廣告及銷售內容與事實不符者，應
負損害賠償責任。
• 二、公平交易法
1. 事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易
決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。
2. 廣告代理業在明知或可得而知情形下，仍製作或設計有引人錯誤之廣告，與廣告主負連帶
損害賠償責任。廣告媒體業在明知或可得而知其所傳播或刊載之廣告有引人錯誤之虞，仍
予傳播或刊載，亦與廣告主負連帶損害賠償責任。廣告薦證者明知或可得而知其所從事之
薦證有引人錯誤之虞，而仍為薦證者，與廣告主負連帶損害賠償責任。但廣告薦證者非屬
知名公眾人物、專業人士或機構，僅於受廣告主報酬十倍之範圍內，與廣告主負連帶損害
賠償責任。所稱廣告薦證者，指廣告主以外，於廣告中反映其對商品或服務之意見、信
賴、發現或親身體驗結果之人或機構。

3. 事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。法院因前條被害人之請
求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損
害額之三倍。侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。
4. 違反規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元
以上二千五百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼
續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣十萬元以上五千萬元以
下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。
• 三、消費者保護法
1. 企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。
2. 企業經營者之商品或服務廣告內容，於契約成立後，應確實履行。
3. 刊登或報導廣告之媒體經營者明知或可得而知廣告內容與事實不符者，就消費者因信賴該
廣告所受之損害與企業經營者負連帶責任。
4. 損害賠償責任，不得預先約定限制或拋棄。
5. 企業經營者對消費者從事與信用有關之交易時，
應於廣告上明示應付所有總費用之年百分率。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下